

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: März 2026 | BauAbnahme – Anna Rose Office Services

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten fuer die Nutzung der Software-as-a-Service-Löschung BauAbnahme (nachfolgend 'App') der Anna Rose Office Services, Seilerhof 9, 6344 Meierskappel ('Anbieterin').

Durch die Registrierung und Nutzung der App werden diese AGB Vertragsbestandteil und der Nutzer akzeptiert diese AGB vollumfänglich.

2. Leistungsbeschreibung

BauAbnahme ist eine cloudbasierte App für das Handwerk, die folgende Funktionen bereitstellt:

- Erstellung und Verwaltung von Rapporten
- Rechnungsstellung und Verwaltung
- Kundenverwaltung
- Katalogverwaltung (Material, Mitarbeiter)

Die App wird als Software-as-a-Service (SaaS) über das Internet bereitgestellt. Eine lokale Installation ist nicht erforderlich.

3. Vertragsschluss und Abonnement

3.1 Registrierung

Der Vertrag kommt durch erfolgreiche Registrierung und Auswahl eines Abonnements zustande.

3.2 Abonnements

Es werden folgende Abonnements angeboten:

- Starter: Kostenlos (mit eingeschränktem Funktionsumfang)
- Pro: CHF 49.00 pro Monat oder CHF 490.00 pro Jahr
- Team: CHF 99.00 pro Monat oder CHF 990.00 pro Jahr

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus über Stripe. Ein Abonnement wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4. Nutzungsrechte

Die Anbieterin gewährt dem Nutzer ein nicht-exklusives, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der App während der Vertragslaufzeit. Eine Weitergabe von Zugangsdaten an Dritte ist der Anbieterin untersagt. Der Nutzer darf die App nur im vertraglich vereinbarten Umfang und nur für eigene geschäftliche Zwecke verwenden.

5. Pflichten des Nutzers

Der Nutzer verpflichtet sich:

- Zutreffende Angaben bei der Registrierung zu machen
- Zugangsdaten sicher aufzubewahren
- Die App nicht für rechtswidrige Zwecke zu verwenden
- Keine Daten einzugeben, die Rechte Dritter verletzen
- Datensicherungskopien wichtiger Daten selbst vorzunehmen

6. Verfügbarkeit

Die Anbieterin strebt eine Verfügbarkeit von 99% pro Monat an, schliesst jedoch eine Haftung für Ausfälle durch Wartungsarbeiten, technische Störungen oder Force Majeure aus.

Geplante Wartungsarbeiten werden nach Möglichkeit im Voraus angekündigt.

7. Datenschutz und Datenverarbeitung

Die Anbieterin verarbeitet Personendaten gemäss der Datenschutzerklärung und dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Der Nutzer bleibt Verantwortlicher für die von ihm eingegebenen Kundendaten.

Die Anbieterin handelt als Auftragsbearbeiterin gemäss Art. 9 DSG.

8. Haftung

8.1 Haftungsbeschränkung

Die Haftung der Anbieterin für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet die Anbieterin nach Schweizer Recht.

Die Haftung für Datenverlust ist auf den Betrag begrenzt, der für die Wiederherstellung der Daten aus regelmässigen Sicherungen erforderlich ist.

8.2 Keine Haftung für

- Verluste durch Datenverlust infolge unterlassener Datensicherung durch den Nutzer
- Schäden durch unberechtigten Zugriff Dritter auf Nutzerdaten
- Indirekte Schäden oder entgangenen Gewinn

9. Geistiges Eigentum

Alle Rechte an der App, insbesondere Urheberrechte, verbleiben bei der Anbieterin. Der Nutzer erwirbt kein Eigentum an der Software, sondern lediglich ein Nutzungsrecht gemäss diesen AGB.

Die Rechte an den vom Nutzer in die App eingestellten Inhalten (z.B. Texte, Fotos) verbleiben beim Nutzer. Der Nutzer räumt der Anbieterin ein einfaches, nicht übertragbares Recht ein, diese Inhalte ausschliesslich zum Betrieb der App und zur Vertragserfüllung zu nutzen

10. Änderungen der AGB

Die Anbieterin behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Nutzer werden per E-Mail über wesentliche Änderungen informiert. Widerspricht der Nutzer nicht innerhalb von 30 Tagen, gelten die neuen AGB als akzeptiert. Akzeptiert der Nutzer die geänderten AGB nicht, so können beide Parteien den Vertrag ordentlich kündigen.

11. Vertragsbeendigung

Monatsabonnements: Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Ende des laufenden Kalendermonats.

Jahresabonnements: Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Ende des laufenden Vertragsjahres.

Eine Rückerstattung bereits bezahlter Beträge erfolgt nicht. Ohne fristgerechte Kündigung läuft das Abonnement weiter.

Die Anbieterin ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen oder das Nutzerkonto fristlos zu sperren bzw. zu löschen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

1. der Nutzer in schwerwiegender Weise gegen diese AGB verstösst;
2. der Nutzer die App für rechtswidrige Zwecke verwendet oder Rechte Dritter verletzt;
3. trotz Mahnung fällige Zahlungen nicht geleistet werden;
4. der Nutzer unrichtige oder irreführende Angaben bei der Registrierung gemacht hat.

Der Nutzer ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen, wenn die Anbieterin schwerwiegend gegen wesentliche Vertragspflichten verstösst und den Verstoß trotz angemessener Fristsetzung nicht behebt.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese AGB unterliegen Schweizer Recht. Als Gerichtsstand wird Luzern vereinbart.

13. Kontakt

Anna Rose Office Services
Seilerhof 9, 6344 Meierskappel
anna.rose@gmx.ch